不实陈述对订约决定的影响

英格兰合同法 | 不实陈述 | 知悉、信赖与证明

卖方在订约前提供了错误的数据。这个数据是否实际影响了买方签约的决定？英格兰法上的诱因（inducement）指的就是可产生法律救济的不实陈述与订立合同之间的因果联系。

一、查明陈述内容和知悉时间

先确定对方具体传达了什么、由谁传达，以及接收方何时知悉。陈述可以通过言语或文字明示，也可以从行为中推知。接收方从未接触的陈述，或签字后才知悉的陈述，都无法影响此前签字的决定。分析时应明确当事人所争议的是哪项交易或哪一个决定。

二、区分陈述的重要性与实际影响

如果一项陈述在性质上足以影响订约决定，就具有重要性（materiality）。实际诱因则要看这项陈述是否影响了本案中的接收方。陈述的重要性可以支持存在实际影响的事实推论，尤其在欺诈情形下。如果证据表明该陈述在决定中没有起任何作用，法院可以不采纳这一推论。

三、考虑多个并存的动机

不实陈述必须对决定产生实际影响。价格、便利程度和其他商业因素可以同时发挥作用。在 Edgington v Fitzmaurice 一案中，有关借款用途的不实陈述可以成为促成投资的原因之一，即使投资者同时也误解了担保状况。

四、区分对陈述有怀疑与陈述未产生影响

接收方即使怀疑陈述的真实性，也可能受到它的影响。在 Hayward v Zurich 一案中，保险人怀疑伤情被夸大，但考虑到法院可能采信该说法，仍决定和解。英国最高法院认为，是否相信陈述属实是判断因果关系的证据之一。在欺诈性不实陈述案件中，确信陈述属实并非独立要件。

> 法律英语 | **to induce someone to enter into a contract** 指促使某人订立合同，强调陈述产生的效果。**to rely on a representation** 指基于某项陈述作出决定，强调接收方如何使用该信息。

信赖与独立核实

Horsfall v Thomas（1862）| 买方是否接触到所称的误导行为?

制造商交付了一门有缺陷的钢炮。买方未经检查便接受了交付。卖方起诉要求支付汇票款项时，买方主张缺陷遭到掩盖。即使所称的掩盖行为可能使检查者产生错误印象，本案买方并未检查，因此这一行为无法影响他接受交付的决定。

Attwood v Small（1838）| 买方实际依据了什么?

在一项涉及矿山和炼铁厂的交易中，卖方就资产的生产能力作出了陈述。买方委托自己选定的人员核查，对方报告称卖方的陈述属实。英国上议院驳回了以欺诈为由撤销合同的请求。本案说明，买方可能以自己的核查结果为决策依据。判断卖方的陈述是否也发挥了作用，仍需查明买方实际上依据了什么。

Redgrave v Hurd（1881）| 买方是否仅有核实机会?

一名事务律师夸大了其律所的收入。潜在买方原本可以查阅文件，核对数字。仅有这一机会，并不排除买方实际信赖该律师的说法。没有利用的核实机会、仅转述卖方数据的报告和真正的独立核查，在证明实际信赖时具有不同的分量。

哪些证据值得查阅?

对照卖方的陈述、专家的受托事项及核查方法，以及买方的邮件或审批记录。查明买方在签约前如何使用每项信息。专家报告可能加强买方对卖方陈述的信赖。即使报告来自独立核查，卖方的陈述仍可能是买方作出决定的一个依据。

> 答题句式 | The report supported the buyer’s decision, and the evidence also shows that the buyer relied on the seller’s statement.

案例练习与参考资料

二手包装生产线

签约前，德尔塔公司读到卖方的邮件，得知一条二手包装生产线据称在工厂测试中达到每小时600件。实际测试结果为420件。顾问没有亲自测试，只是转述了卖方的数据。德尔塔公司的审批邮件提到了工厂测试结果和价格。假定不实陈述的其他要件均已满足。卖方的陈述是否很可能促成了这笔交易？

参考分析

德尔塔公司在签约前已知悉该陈述。生产线的产能具有商业重要性，审批邮件将这项数据列为审批时考虑的因素。价格也可能是同时存在的另一个动机。

如果只有邮件的已读回执，最多只能证明德尔塔公司读过卖方的邮件。审批邮件更有证明力，因为它将测试结果与购买决定联系起来。

顾问只是重复了原来的数据。因此，证据支持德尔塔公司仍以卖方的陈述为决策依据。如果因果关系成立，接下来应分别审查撤销合同与损害赔偿的要件。适用时，可进一步查阅英国《1967年不实陈述法》第2条。

> 变式 | 假设顾问在不同条件下自行测得每小时600件，而且会议记录显示德尔塔公司只依据这次测量作出决定。在这种情况下，卖方关于先前测试的陈述很可能没有影响购买决定。

判例与法条

Horsfall v Thomas (1862) 1 H & C 90 | 是否知悉陈述
Attwood v Small (1838) 6 Cl & F 232 | 独立核实
Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 | 核实机会
Edgington v Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459 | 多重原因
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | 怀疑与实际影响
Misrepresentation Act 1967 s 2 | 损害赔偿